

1. 업무개요

환경시설본부는 「한국환경공단법」 제17조에 따라 환경복합시설 및 환경시설의 설치지원 및 수탁운영사업을 수행하면서 국가나 지방자치단체, 그 밖의 자로부터 사업비와 이에 따른 수수료를 징수하고 있다. 주로 지방자치단체와 위·수탁협약을 통해 사업비는 공사비 등에 사용하고 수수료는 자체수입으로 수입결의하고 있다. 환경시설본부 처 부는 “환경시설설치사업 표준 위·수탁협약서”를 마련하여 환경시설본부의 환경시설설치사업 관련 협약업무에 활용하고 있다.

2. 판단기준

「환경시설설치 및 수탁운영사업 수수료 산정에 관한 예규(2021.1.14., 예규 제 241호)」 제7조(수수료 등의 부과·징수) 제1항에 따르면 제4조(설치지원사업 수수료)에 따른 설치지원사업의 수수료는 사업기간의 매분기별로 부과·징수하도록 하고 있으며 다만, 위탁자와 공단 간에 합의하는 경우에는 부과·징수 시기를 달리할 수 있다고 정하고 있다. 그리고, “환경시설설치사업 표준 위·수탁협약서” 제6조(위탁수수료)에 따르면 ‘지자체장’은 ‘이사장’에게 제3조 제2호의 임무수행에 따른 위탁수수료를 지불하여야 한다고 “표준협약서”에 정하여 관련 협약을 추진하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

표준 위·수탁협약서 제9조(사업비 지급 지연에 대한 책무)에 따르면 ‘지자체장’은 ‘이사장’이 제8조(사업비의 청구 및 지급)의 규정에 의하여 청구한 사업비를 지급하지 못하여 ‘이사장’이 공사계약 상대방 등에게 계약 관계법령에서 정한 기한 내에 대가를 지급할 수 없는 경우에는 대가지급 지연에 대한 이자를 부담하여야 한다고

정하고 있다. 단, 지원사업비(국비, 도비, 기금 등)의 부족 및 미배정으로 인한 사업비 부족 시 ‘이사장’에게 사전 통보하여 사업비 청구의 연기 및 공사기간의 조정을 협의할 수 있다. 그러나, 해당 조항은 “사업비 지급 지연에 대한 책무”에만 한정되어 있고, “위탁수수료”에 대한 지급 지연에 대해서는 별도로 정하고 있지 않아 아래와 같이 “표준 위·수탁협약서” 변경이 필요할 것으로 판단된다.

<당초> 현 표준위·수탁협약서	<변경> 표준위·수탁협약서
제9조(사업비 지급 지연에 대한 책무) ‘지자체장’은 ‘이사장’이 제8조의 규정에 의하여 청구한 사업비를 지급하지 못하여 ‘이사장’이 공사계약 상대방 등에게 계약관계법령에서 정한 기한 내에 대가를 지급할 수 없는 경우에는 대가지급 지연에 대한 이자를 부담하여야 한다. 단, 지원사업비(국비, 도비, 기금 등)의 부족 및 미배정으로 인한 사업비 부족 시 ‘이사장’에게 사전 통보하여 사업비 청구의 연기 및 공사기간의 조정을 협의할 수 있다.	제9조(사업비 및 위탁수수료 지급 지연에 대한 책무) ‘지자체장’은 ‘이사장’이 제8조의 규정에 의하여 청구한 사업비 및 위탁수수료를 지급하지 못하여 ‘이사장’이 공사계약 상대방 등에게 계약관계법령에서 정한 기한 내에 대가를 지급할 수 없는 경우, <u>그리고 지침에서 정한 위탁수수료 지급시기를 지연할 경우에는 대가지급 지연 등에 대한 이자를 부담하여야 한다.</u> 또한, 단, 지원사업비(국비, 도비, 기금 등)의 부족 및 미배정으로 인한 사업비 부족 시 ‘이사장’에게 사전 통보하여 사업비 청구의 연기 및 공사기간의 조정을 협의할 수 있다.

특히 []시와 공단(▲▲▲▲▲▲▲처)이 위·수탁 협약 체결(2011. 12월)하여 사업을 추진한 “[]시 △△△△△△ △△△사업”과 관련하여 해당사업은 2016. 11월에 준공되었으며 최종 정산보고서를 제출하고 위탁수수료(574백만원)를 청구하였으나 지급받지 못하고, 위탁수수료 원금은 2022. 1월에 최종 회수되었으며, 이에 따른 지연이자(약 106백만원)를 지자체 방문협의, 지연이자 청구소송 진행 추진 알림 등을 통해 지자체([]시)로부터 지급 응답문서를 받은 사례 등이 있어 “표준 위·수탁협약서”에 지연이자의 부담 등에 대한 내용을 명확히 할 필요가 있다.

4. 관련자(부서) 의견

의견 없음

5. 조치할 사항

환경시설본부장(◆◆◆◆처장)은 위탁수수료 지급 지연에 따른 이자확보 등
정당한 수익을 확보할 수 있도록 환경시설설치사업 표준 위·수탁협약서를 변경
하는 방안을 검토하시기 바랍니다. 【통보】